

YAZILIM GELİŞTİRME VE DİJİTAL SATIŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

E-TİCARET ALTYAPISI, OTOMASYON HİZMETLERİ VE GELİR PAYLAŞIM PROTOKOLÜ

1. TARAFLAR

HİZMET VEREN (YAZILIMCI):

Adı Soyadı: Miraç Arda Bayrak

(18 Yaşından Küçük Olması Sebebiyle Veli Onaylı)

T.C. Kimlik No:

Adres:

VELİ / VASI:

Adı Soyadı: Binnaz Bayrak

T.C. Kimlik No:

HİZMET ALAN (İŞLETME):

İşletme Adı: Oto Faik

Yetkili Adı Soyadı:

T.C. / Vergi No:

Vergi Dairesi:

Adres:

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu sözleşme; Hizmet Veren tarafından **Oto Faik** işletmesi için özel e-ticaret web sitesinin kurulması, Renault ve Dacia markalarına ait yedek parça ve OEM kod veri çekme (scraping) otomasyonlarının entegre edilmesi, sistemin teknik olarak yayında tutulması, bakımı ve bu sistem üzerinden gerçekleşen siparişler karşılığında komisyon ödenmesi şartlarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini kapsar.

3. ÇALIŞMA MODELİ VE HİZMET BEDELİ (KOMİSYON & EK GİDERLER)

- Komisyon Oranı:** Hizmet Alan (Oto Faik), web sitesi/sistem üzerinden gerçekleşen **her başarılı siparişin (KDV ve kargo bedeli hariç net ürün satış bedelinin) %10'unu (yüzde on)** Hizmet Veren'e hizmet ve yazılım bedeli olarak ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
- Sunucu ve Altyapı Giderlerinin Muafiyeti (Hariç Tutulan Masraflar):**
 - İşbu sözleşmedeki %10'luk komisyon bedeli **yalnızca yazılım geliştirme, teknik bakım, otomasyon yönetimi ve sistem işletim hizmetini** kapsar.
 - Sitenin ve veri çekme otomasyonlarının çalışması için gerekli olan **VDS (Sanal Sunucu/Server) barındırma ücretleri, Domain (Alan Adı) tescil ve yenileme giderleri, SSL güvenlik sertifikası, SMS entegrasyon ücretleri ve üçüncü taraf API/Proxy giderleri** bu komisyon tutarına **DAHİL DEĞİLDİR**.
 - Bahsi geçen tüm sunucu, barındırma ve teknik altyapı giderleri doğrudan Hizmet Alan (Oto Faik) tarafından karşılanacak veya ilgili fatura/dekont karşılığında Hizmet Veren'e ayrıca ödenecektir.
- Raporlama ve Şeffaflık:** Siparişlerin takibi, yazılım altyapısında yer alan yönetim paneli üzerinden şeffaf şekilde yürütülecektir. Hizmet Alan, sistem üzerinden geçen siparişleri gizleyemez, bildirim dışı tutamaz veya manipüle edemez.
- Ödeme Periyodu:** Hak edilen komisyon tutarları her ayın **1. ve 15. günlerinde** hesaplanarak, takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde Hizmet Veren'in veya Velisinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına (IBAN) ödenir.

4. MÜLKİYET VE FİKRİ HAKLAR

- Web sitesinin yazılım altyapısı, kaynak kodları, veritabanı mimarisi, scraper otomasyon sistemleri ve tüm fikri mülkiyet hakları münhasıran **Hizmet Veren'e (Miraç Arda Bayrak)** aittir. Hizmet Alan'a yalnızca sistemi kullanım hakkı (lisans) tanınmıştır.
- Hizmet Alan (Oto Faik), komisyon ödemelerini ve altyapı giderlerini düzenli üstlendiği sürece sistemi aktif olarak kullanma hakkına sahiptir.

3. Hizmet Alan'ın komisyon ödemelerini hak ediş tarihinden itibaren 15 (on beş) günü aşacak şekilde geciktirmesi, sistem verilerini manipüle etmesi veya sistemi izinsiz 3. kişilere devretmeye/kopyalamaya çalışması durumunda, Hizmet Veren sistem erişimini askıya alma veya tamamen kapatma hakkına sahiptir.

5. VERİ ÇEKME (SCRAPING) VE TEKNİK SORUMLULUK SINIRI

Yedek parça verilerinin ve OEM kodlarının çekildiği kaynak web sitelerindeki yapısal değişiklikler, kaynak taraflı erişim engelleri veya üçüncü taraf kaynaklı ticari/hukuki uyuşmazlıklardan Hizmet Veren sorumlu tutulamaz. Hizmet Veren, otomasyon altyapısının teknik çalışır durumda tutulması için gerekli teknik müdahaleleri yapmakla yükümlüdür.

6. GİZLİLİK VE TEKNİK DESTEK

- Hizmet Veren, Oto Faik'e ait müşteri bilgilerini, tedarikçi fiyat listelerini ve ticari verileri hiçbir koşulda 3. kişilere paylaşmayacağını taahhüt eder.
- Hizmet Veren, sistemin yayında kaldığı süre boyunca ortaya çıkabilecek teknik aksaklıkları ve yazılımsal hataları (bug) makul süre içerisinde gidermekle yükümlüdür.

7. SÖZLEŞME SÜRESİ, REŞİTLİK, REVİZYON VE FESİH

- Sözleşme Başlangıcı ve Geçerlilik Süresi:** İşbu sözleşme, imza tarihinde (tarafça elle yazılacaktır) yürürlüğe girecek olup, Hizmet Veren'in yasal olarak reşit olacağı **15.08.2027** tarihine kadar geçerliliğini ve sabitliğini koruyacaktır. Hizmet Veren reşit olduğunda (15.08.2027), işbu sözleşme kendiliğinden sona erecek ve taraflar arasında Hizmet Veren'in doğrudan taraf olduğu yeni bir sözleşme akdedilecektir.
- Ek / Yeni Sözleşmelerle Değişiklik Hakkı:** İşbu sözleşme yürürlükteyken ve feshine gerek kalmaksızın; tarafların karşılıklı yazılı mutabakatı, ek protokoller veya imzalanacak yeni ek sözleşmeler ile ödeme miktarları, komisyon oranları veya diğer sözleşme şartları değiştirilebilir. İmzalanan ek protokoller işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası kabul edilir.
- Fesih Koşulları:** Taraflardan biri sözleşmeyi süresinden önce feshetmek isterse 30 (otuz) gün önceden yazılı olarak bildirmek zorundadır. Fesih durumunda, Hizmet Alan yazılım altyapısını kullanamaz; Hizmet Veren ise sistemde kayıtlı Oto Faik'e ait müşteri ve ürün verilerini Hizmet Alan'a teslim eder.

8. VELİ / VASİ MUVAFAKATNAMESİ

Ben, **Binnaz Bayrak**, velisi bulunduğum 18 yaşından küçük **Miraç Arda Bayrak**'ın işbu sözleşme kapsamında üstlendiği tüm yükümlülüklerle, imzalamış olduğu maddelere, ticari ve hukuki sonuçlara açıkça muvafakat ettiğimi, sözleşmenin tarafı ve garantörü olduğumu beyan ve kabul ederim.

İşbu sözleşme 8 (sekiz) maddeden ibaret olup, imza tarihinde 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilerek taraflarca okunup imzalanmıştır.

Sözleşme İmza Tarihi (Elle Yazılacaktır): / / 20.....

HİZMET VEREN (YAZILIMCI)

Miraç Arda Bayrak

VELİ / VASİ (ONAYLAYAN)

Binnaz Bayrak

HİZMET ALAN (İŞLETME)

Oto Faik Yetkilisi

İmza / Tarih

İmza / Tarih

Kaşe / İmza / Tarih